

10-emi-bank-und-agent.eml

Von	associate@kanzlei.de
An	finance.team@rheintor.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Projekt Nachtfalter - Schuldschein/LMA Consent

Wir brauchen dringend die Zahlstellenunterlagen zum Schuldschein und den aktuellen Facility-Agent-Stand. Bitte keine Freigabeannahme auf Basis 'LMA ueblich'. Wir prüfen nur am konkreten Vertrag.

Viele Grüße

Deal Team

11-finanzierungsstruktur.csv

Instrument	Betrag EUR Mio	Status	Red Flag
Sponsor Equity	84	geplant	IC-Freigabe
Senior/Unitranche	130	Term Sheet	Covenants offen
Vendor Loan	25	verhandelt	Rang/Sicherheiten
Schuldschein Target	42	bestehend	Transfer/Consent
NPL Portfolio	6.8	problematisch	KrZwMG/DSGVO

12-risikoregister.csv

Thema	Ampel	Owner	Nächster Schritt
Schuldschein Transfer	rot	Finance Legal	Bedingungen/Notice prüfen
LMA Consent	rot	Bank Counsel	Agent Call
NPL Portfolio	rot	Regulatory	KrZwMG/DSGVO-Screening
Management Roll-over	orange	Corporate	Heads of Terms
Adjusted EBITDA	orange	Financial DD	QoE Abgleich

Partnerauftrag — Projekt Nachtfalter

Von: Dr. Henrike Plessow (Partnerin, M&A/Banking)

An: Senior Associate Team Projekt Nachtfalter

Datum: 16.05.2026, 19:42 Uhr

Re: Projekt Nachtfalter — Übernahme der Heidelberger Präzisionstechnik-Gruppe durch Rheintor Capital / Schuldschein / NPL-Anbau / Management Roll-over

Auftrag bis morgen (Mittwoch) 11:00 Uhr

Liebes Team, wir haben heute Abend die Bestätigung von Rheintor Capital bekommen, dass sie die Mehrheitsbeteiligung an der **Heidelberger Präzisionstechnik-Gruppe (HPT)** im Rahmen von Projekt Nachtfalter strukturieren wollen. Die Transaktion umfasst die im Term Sheet skizzierten Bausteine: Eigenkapital von Rheintor Capital, Übernahme bzw. Refinanzierung der bestehenden **Schuldscheindarlehen** der HPT, **LMA-basierte Akquisitionsfazilität** des Altgesellschafters, ein kleines **NPL-Portfolio** aus den HPT-Kundenfinanzierungen sowie ein **Management Roll-over** (ca. 15 % Beteiligung der bisherigen Geschäftsführung an der NewCo). Der Sponsor will Signing in vier Wochen, also bis Mitte Juni 2026. Bitte bringt mir bis morgen früh:

1. Red-Flag-Liste

Eine **strukturierte Red-Flag-Liste** (max. zwei Seiten) zu den vier Bausteinen:

- **Schuldschein-Darlehensverträge der HPT:** typische Knackpunkte sind Change-of-Control-Klauseln (welche der bestehenden Schuldscheinen lösen ein außerordentliches Kündigungsrecht aus?), Pari-Passu-Verpflichtungen, Negative Pledge mit Reichweite über die Zielgruppe, Cross-Default mit den weiteren HPT-Finanzierungen, kapitalmarktrechtliche Themen falls einzelne Tranchen börsennotiert oder via Schuldschein-Trägersvertrag verbrieft sind. Bitte mit konkretem Tranchenbezug aus Aktenstück 03 (Datenraumindex).
- **LMA-basierte Akquisitionsfazilität des Altgesellschafters** (Senior Term Loan): hier interessiert mich besonders die Definition "Permitted Acquisition", die Margin-Ratchet-Mechanik, die Cure-Right-Frequenz, die EBITDA-Definition (Add-Backs!), die Cov-Lite-Diskussion, die deutsche AGB-rechtliche Wirksamkeit der Standard-LMA-Klauseln und die Frage, ob bei Vollzug von Projekt Nachtfalter ein Mandatory Prepayment ausgelöst wird.
- **NPL-Portfolio** aus den HPT-Kundenfinanzierungen (nominaler Forderungsbestand laut Term Sheet ca. 18 Mio. EUR, Brutto-Buchwert nach IFRS 9 ca. 7-9 Mio. EUR — bitte aus Aktenstück 05 final ableiten): Hier müsst ihr auf Datenschutz (Art. 6 DSGVO, BDSG § 26), bankgeheimnisrelevante Übertragung (BGH-Linie zur Veräußerung von Bankforderungen — Az im Mandat verifizieren), AGB-Klausel-Wirksamkeit der zugrunde liegenden Kundenverträge und ggf. RDG-Erlaubnispflicht achten. Hat HPT formell den Status als Forderungsverwalter, oder muss die NPL über einen RDG-Lizenzinhaber abgewickelt werden?
- **Management Roll-over:** Bewertungsmechanik der Roll-over-Beteiligung, Good Leaver / Bad Leaver-Definitionen, Vesting, Drag-Along / Tag-Along im Verhältnis zwischen Rheintor und Management, steuerliche Behandlung der Reinvestition (insbesondere Sicht der Geschäftsführer Dr. Trautner und Herrn Vohwinkel — Vermerk dazu vom Steuerberater liegt teilweise vor).

2. Fünf Fragen an die Bankenseite

Bitte formuliert **fünf konkrete Fragen** an die finanzierende Bankenseite, die wir in den nächsten Termsheet-Call (Donnerstag 09:00 Uhr) einbringen können. Bitte keine "Standard-Fragen" sondern Fragen, die wirklich entscheidungsrelevant sind. Beispielsweise:

- Ist die Mandated Lead Arranger (MLA) Bank bereit, das Closing auf den 12.06.2026 zu committen, auch wenn die Funding-Bestätigung einer zweiten Mandated Bank erst auf den 19.06.2026 vorliegt? Welche Bridge-Lösung wird angeboten?
- Welche **Material Adverse Change**-Klausel-Variante (klassische "Snake" vs. "Hold-Harmless") wird angeboten und wie ist sie mit den BaFin-Anforderungen für die Akquisitionsfinanzierung kompatibel?
- Welche Behandlung der **Schuldschein-Tranchen** beim Closing — Refinanzierung, Stillstand mit Consent, Mandatory Prepayment? Wie ist die Sponsor-Bereitschaft, allfällige Make-Whole-Forderungen mitzutragen?
- Wie ist die Bankenseite zur NPL-Übertragung positioniert — neutral, bevorzugt eigenständige Carve-Out-Struktur, oder Mit-Übertragung? Sicht auf BGH-Linie zur Bankgeheimnis-Übertragung?
- usw. — bitte konkret.

3. IC-Memo zur Signing-Realisierbarkeit

Ein kurzes **IC-Memo (Investment Committee)** mit der Frage: Schaffen wir Signing bis 12.06.2026? Antwort als **Ampel** mit drei Sätzen Begründung pro Punkt:

- **Rot:** Was muss in den nächsten 5 Werktagen passieren, sonst rutscht das Datum (insbesondere Schuldschein-Consents, NPL-Datenschutzfreigabe, finale Roll-over-Bewertung).
- **Gelb:** Was ist erwartbar verzögert, lässt sich aber im Nachgang heilen (z. B. nachgereichte Disclosure-Letter-Anlagen).
- **Grün:** Was läuft planmäßig (z. B. Standard-Reps-and-Warranties, Closing-Memo-Struktur).

Bitte **keine Allgemeinplätze** ("Due Diligence läuft", "Drittinformationen ausstehend"). Stattdessen konkrete Workstreams mit Verantwortlichen aus dem Projekt-Nachfalter-Team (Banking, Tax, Real Estate, IP/IT, Cartel).

4. Marktstandard-Hinweise mit Belegen

Ganz wichtig: Bitte schreibt nicht "üblich" oder "marktüblich", wenn ihr nichts dazu sagen könnt. Wenn etwas Marktstandard sein soll, brauchen wir **den konkreten Dokumentenbezug** (LMA-Originaltext-Klausel, vorhandene Präzedenz-Termsheets aus unserer Internal Knowledge Database, ICC-Standard, BVK-Empfehlungen etc.). Andernfalls bitte "nicht abschließend belegbar" notieren.

Format

- Eine Markdown-Datei pro Punkt (1 bis 4), Dateinamen: 02-redflag-liste.md, 03-fragen-an-banken.md, 04-ic-memo.md, 05-marktstandard-belege.md.
- IC-Memo im Hause: Senior bekommt Vorab-Version mündlich um 09:30 Uhr.
- Versand an Rheintor Capital (Senior Originator Christian Riedl) erst nach Rücksprache und Schwärzung der intern-vertraulichen Stellen.

Bitte beachten

Wir haben mehrere parallele Mandate aus dem deutschen Mittelstands-PE-Sektor laufen — bitte vorsichtig mit Information Walls und Vertraulichkeit. Insbesondere bei den NPL-Themen darf nichts

an die anderen Mandate fließen. Bei Fragen sofort melden, ich bin bis 22:30 Uhr erreichbar und morgen ab 06:30 Uhr wieder am Schreibtisch.

Danke,

Henrike

Term Sheet — Auszug

Enterprise Value: 224 Mio. EUR.

Kaufpreis: Locked Box 31.12.2025, Leakage-Katalog noch offen.

Finanzierung: 130 Mio. EUR Senior/Unitranche, 25 Mio. EUR Vendor Loan, Management Roll-over 12 %, Sponsor Equity 84 Mio. EUR.

Conditions: Kartellfreigabe Deutschland/Österreich, Schuldschein-Consent soweit erforderlich, Ablösung Altfinanzierung, Management Participation Agreement, keine Material Adverse Change.

RHEINTOR CAPITAL PARTNERS GMBH

Projekt Nachtfalter | Virtueller Datenraum

Bockenheimer Landstraße 51 | 60325 Frankfurt am Main | Telefon 069 247118-0 | dealteam@rheintor-capital.de

Datenraumindex und Zugriffsprotokoll

Datenraum	Nachtfalter_HPT_2026, Instanz 04
Indexstand	18. Mai 2026, 07:35 Uhr
Export durch	Miriam Kolb, Transaction Services
Zugriffsgruppe	Rheintor Buyout Team, externe Beratergruppen Banking, Tax und Legal
Dokumentzahl	482 Dateien in 17 Hauptordnern
Letzter Upload	18. Mai 2026, 06:58 Uhr, Ordner 07.04 Kundenfinanzierung

1. Ordner- und Dokumentenstand

Ordner	Inhalt	Dateien	Stand	Hinweis des Uploaders
01 Corporate	Satzung, Beteiligungen, Gesellschafterbeschlüsse	46	17.05.	Liste Tochtergesellschaften noch ohne Polen-Niederlassung
02 Finance	Jahresabschlüsse, BWA, Schuldschein 2022, Zahlstellenpost	81	18.05.	Consent-Matrix angekündigt
03 Financing	LMA Facility, Sicherheiten, Covenants, Waiver	54	17.05.	Originale Unterschriftenseiten teilweise nur als Scan
04 Commercial	Kundenverträge, Auftragsbestand, Preisanpassungen	39	16.05.	Top-20-Verträge vorhanden
05 Legal	Wesentliche Verträge, Streitigkeiten, Vollmachten	61	18.05.	Klage Heidelberg 7 O 114/26 nachgereicht
06 HR	Managementverträge, Bonuspläne, Roll-over-Unterlagen	44	17.05.	Bewertung Managementanteile offen
07 NPL	Portfolio Tape, Sicherheiten, Servicing, Schuldnerpost	73	18.05.	27 Verträge als notleidend markiert
08 Tax	Betriebsprüfung, Organschaft, Verlustvorträge	29	15.05.	Prüfungsanordnung 2026 fehlt

Ordner	Inhalt	Dateien	Stand	Hinweis des Uploaders
09 IP und IT	Patente, Lizenzen, ERP, Vorfallsberichte	31	16.05.	Lizenzliste Version 3
10 ESG	Umweltgenehmigungen, Energie, Lieferkette	24	14.05.	Standorte Heidelberg und Brno

2. Schlüsseldateien Finanzierung

VDR-ID	Dateiname	Datum	Seiten	Zugriff
02.07.014	Schuldscheinbedingungen_HPT_2022.pdf	14.09.2022	86	Legal/Banking
02.07.018	Zahlstellenkorrespondenz_Consent_2025.pdf	22.11.2025	31	Legal/Banking
03.02.004	Facility_Agreement_Amendment_Restatement.pdf	03.02.2024	412	Banking
03.03.011	Sicherheitenliste_Stand_2026-04-30.xlsx	30.04.2026	8 Blätter	Banking/Legal
07.01.002	Portfolio_Tape_NPL_2026-04-30.xlsx	30.04.2026	180 Zeilen	NPL/Legal
07.03.007	Servicing_Agreement_2019.pdf	18.06.2019	74	NPL/Legal

3. Offene Uploads laut Q&A-Portal

Q&A 117: Vollständige Change-of-Control-Korrespondenz zu den Tranchen B und D. Verantwortlich auf Verkäuferseite: Dr. Ines Kappel. Zieltermin 19. Mai 2026, 12:00 Uhr.

Q&A 124: Einzelvertrag und Sicherheitenunterlagen zu den sechs größten notleidenden Kundenforderungen. Verantwortlich: Henning Völker, Credit Operations. Zieltermin 20. Mai 2026.

Q&A 131: Bewertung der Managementbeteiligung und aktueller Entwurf des Participation Agreement. Verantwortlich: Lucia Brandt, HR. Zieltermin noch nicht bestätigt.

4. Exportvermerk

Der Index bildet den technischen Stand des Datenraums zum oben genannten Zeitpunkt ab. Er bestätigt weder Vollständigkeit noch rechtliche Einordnung. Dateien mit späterem Upload erhalten eine neue Versionsnummer; lokale Umbenennungen sind im Q&A-Portal zu dokumentieren.

Miriam Kolb
Transaction Services
Rheintor Capital Partners GmbH

Schuldscheindarlehen — erste Notiz

Das Schuldscheindarlehen besteht aus drei Tranchen. Die Zahlstelle führt ein Darlehensgeberregister. Eine Übertragung ist nach Dokumentenlage möglich, aber der Borrower soll informiert werden; bei bestimmten Erwerbern besteht ein Zustimmungsvorbehalt. Unklar ist, ob der Erwerber der Schuldscheinposition zugleich Käuferseite/BidCo-Finanzierer sein darf.

Zu prüfen

- Abtretung oder Vertragsübernahme?
- Zustimmung/Notice/Zahlstellenregister.
- Sicherheiten und pari-passu-Klauseln.
- Datenschutz/Bankgeheimnis beim Investor.
- Auswirkungen auf Closing Conditions.

LMA-basierte Altfinanzierung — erste Notiz

Der Vertrag ist als englisches Facility Agreement strukturiert. Die Definitionen zu Change of Control, Majority Lenders, Transfer, Assignment, Novation und Prepayment müssen am Originaltext geprüft werden. Keine Annahme, dass 'LMA' automatisch eine bestimmte Fassung bedeutet.

Red Flags

1. Transfer Certificate liegt nicht im Datenraum.
2. Security Agent verlangt Update des Sicherheitenpakets vor Prepayment.
3. Ein Hedge-Vertrag hängt an derselben Facility.
4. Consent-Anforderungen können CP-Zeitplan sprengen.

NPL-Portfolio Kundenfinanzierung

Das Target hat 180 Kundenfinanzierungen für Maschinenverkäufe. Davon sind 27 notleidend, Gesamtforderung 6,8 Mio. EUR, erwartete Recovery 2,1 Mio. EUR. Der Verkäufer will das Portfolio vor Closing abspalten; die Käuferseite will es lieber im Working-Capital-Mechanismus sehen.

Offene Punkte

- Wer ist Kreditgeber, wer Servicer, wer Datenverantwortlicher?
- Ist das Kreditzweitmarktgesetz betroffen?
- Welche Sicherheiten bestehen an Maschinen?
- Gibt es Verbraucherkredite oder nur B2B?
- Sind Schuldner über Abtretung/Servicing informiert?

Management Roll-over — Projekt Nachtfalter

Ausgangslage

CEO Dr. Trautner, CFO Frau Wessels und CTO Herr Vohwinkel der Heidelberger Präzisionstechnik-Gruppe (HPT) wollen mit zusammen **12 %** an der NewCo reinvestieren (Roll-over ihrer Erlösanteile aus dem Verkauf an Rheintor Capital). Der Sponsor verlangt das übliche Paket: Good-/Bad-Leaver, Vesting, Vesting-Acceleration bei Exit, Non-Compete und Drag-/Tag-Along. Das Management fragt, ob der **Vendor Loan** die Bewertung ihrer Roll-over-Beteiligung verwässert.

Die Vendor-Loan-Frage (Kern der Management-Sorge)

Der Altgesellschafter lässt 15 Mio. EUR als Vendor Loan stehen (nachrangig, PIK-Zins 9 %).

Wirkung auf den Roll-over:

- **Strukturhebel:** Der Vendor Loan sitzt ÜBER dem Eigenkapital der NewCo. Bei der Equity-Bewertung der Roll-over-Anteile mindert er — wie jede Verbindlichkeit — den Equity Value: Das Management rollt in eine Gesellschaft, deren Eigenkapitalwert um den Loan gemindert ist. "Verwässerung" ist also der falsche Begriff (die Quote von 12 % bleibt 12 %), aber der **Wert je Prozentpunkt sinkt**, solange der Loan aussteht.
- **Gegenrechnung:** Der Loan ersetzt teureres Eigenkapital des Sponsors; ohne ihn wäre die Sponsor-Quote höher und die Management-Quote bei gleichem Einsatz niedriger. Entscheidend ist die **Equity-Bridge im Signing-Anhang**: Enterprise Value → Net Debt (inkl. Vendor Loan, Schuldscheine, NPL-Risikoabschlag) → Equity Value → Preis je Anteil. Diese Bridge muss dem Management offengelegt werden, BEVOR es die Roll-over-Quote akzeptiert.
- **Empfehlung Management-Seite:** (1) Roll-over-Bewertung auf Basis derselben Equity-Bridge wie der Sponsor-Einstieg (pari passu, kein Bewertungsabschlag); (2) PIK-Zins-Akkumulation des Vendor Loan deckeln oder Equity-Kicker des Verkäufers ausschließen; (3) Wasserfall im Gesellschaftsvertrag transparent: Vendor Loan vor Preferred vor Common — Management rollt in Common, also Klarheit über die Präferenzstruktur des Sponsors (1x non-participating Preferred wäre marktüblich; participating wäre für das Management deutlich schlechter).

Leaver-Regelungen — Verhandlungsrahmen

Punkt	Sponsor-Forderung	Marktübliche Mitte	Management-Ziel
Bad Leaver	Kündigung durch Gesellschaft aus jedem Grund + Eigenkündigung	nur wichtiger Grund (§ 626 BGB-Analogie) + Verstoß gegen Non-Compete	enger Katalog, abschließend
Bad-Leaver-Preis	Nominalwert/ Anschaffungskosten	niedrigerer Wert aus Anschaffungskosten und FMV	FMV mit Abschlag max. 20 %
Good Leaver	Tod, Berufsunfähigkeit	+ Erreichen Renteneintritt, einvernehmliches Ausscheiden	+ Kündigung durch Gesellschaft ohne Grund
Good-Leaver-Preis	FMV gevestet, Anschaffungskosten ungevestet	dito	FMV auf alles ab 50 % Vesting
Vesting	5 Jahre linear, Cliff 18 Monate	4 Jahre linear, Cliff 12 Monate	4 Jahre, Cliff 12, monatlich
Acceleration	keine	100 % bei Exit (Single Trigger)	Single Trigger + Teilacceleration bei Change of Control ohne

			Exit
Non-Compete	3 Jahre post-exit, DACH+EU	2 Jahre, sachlich auf Präzisionstechnik- Kerngeschäft begrenzt	18 Monate, nur Direktwettbewerb, Karenzentschädigung

Rechtlicher Rahmen Non-Compete: Nachvertragliche Wettbewerbsverbote der Geschäftsführer sind nur in den Grenzen von § 138 BGB / Art. 12 GG-Wertung wirksam (BGH-Linie: max. 2 Jahre, räumlich/sachlich begrenzt; bei Überschreitung geltungserhaltende Reduktion nicht garantiert). Ohne Karenzentschädigung kippen lange Verbote — anders als bei Arbeitnehmern (§ 74 HGB analog) ist sie bei GmbH-Geschäftsführern nicht zwingend, aber das Argument gehört in die Verhandlung. Beim Roll-over zusätzlich: Verbot auch als gesellschaftsvertragliche Nebenpflicht der Beteiligung konstruieren (Doppelabsicherung des Sponsors — Kündigungsschutz fürs Management entsprechend doppelt verhandeln).

Steuerliche Eckpunkte (mit StB abzustimmen)

- **Roll-over als tauschähnlicher Vorgang:** Veräußert das Management HPT-Anteile gegen NewCo-Anteile, droht Aufdeckung stiller Reserven (§ 17 EStG bei $\geq 1\%$; Teileinkünfteverfahren). Gestaltung über **Einbringung nach § 21 UmwStG** (Anteilstausch zu Buchwerten) prüfen — Voraussetzung: NewCo erhält mehrheitsvermittelnde Anteile; bei 12 % Management-Quote nur im Gesamtpaket mit Sponsor-Einbringung darstellbar. Alternativ: echte Wiederanlage nach Versteuerung (einfach, aber teuer).
- **Dry-Income-Falle bei Sweet Equity:** Erwerben Manager Anteile unter Verkehrswert, ist die Differenz Arbeitslohn (§ 19 EStG; BFH-Rechtsprechung zu Managementbeteiligungen — Verkehrswertnachweis durch die Equity-Bridge dokumentieren!). Saubere Bewertungsdokumentation schützt vor Lohnsteuer-Nachforderungen bei der Betriebsprüfung.
- **§ 19a EStG** (aufgeschobene Besteuerung) greift für die HPT-Größenklasse nicht — nicht versprechen.

Nächste Schritte

1. Equity-Bridge vom Sponsor anfordern; Roll-over-Bewertung pari passu festschreiben (Term Sheet Ziff. 7 ergänzen).
2. Leaver-/Vesting-Gegenentwurf nach obiger Tabelle bis Freitag an Rheintor.
3. Steuerstrukturierungs-Call Management-StB + Kanzlei vor Signing; § 21 UmwStG-Machbarkeit klären.
4. Non-Compete: Karenzentschädigung und 18-Monats-Grenze als Paket mit dem Bad-Leaver-Katalog verhandeln.

IC-Memo — Entwurf

Deal-These

Heidelberger Präzisionstechnik ist industriell attraktiv, aber die Finanzierungs- und NPL-Themen sind keine Nebenfragen. Signing in vier Wochen ist nur realistisch, wenn Schuldschein- und LMA-Consents sofort parallel laufen und das NPL-Portfolio eindeutig strukturiert wird.

Empfehlung

Go mit Bedingungen:

1. Schuldschein-Transferrmemo bis Freitag.
2. LMA-Consent-Tracker mit Agent bis Montag.
3. NPL-KrZwMG/DSGVO-Screening vor Binding Offer.
4. Management Participation Heads bis Signing-1 Woche.

Q&A-Liste

1. Bitte vollständige Schuldscheinbedingungen und Zahlstellenprotokolle.
2. Bitte aktuelles Darlehensgeberregister.
3. Bitte LMA Transfer Certificate Form und Security Agent-Korrespondenz.
4. Bitte Portfolio Tape NPL mit Schuldnerstatus, Sicherheiten, Mahnstand, Datenschutzinformationen.
5. Bitte Hedge-Dokumente zur Altfinanzierung.
6. Bitte Management-Roll-over-Vorschlag und steuerliche Notiz.

Management-Call — Transkript-Auszug

Partner: Wir müssen heute vor allem Finanzierung und Kundenfinanzierungen verstehen. Bitte keine Bewertungsgeschichte, sondern harte Fakten.

CFO: Das Schuldscheindarlehen ist aus unserer Sicht frei handelbar. Die Zahlstelle müsste das einfach umtragen.

Associate: Gibt es dazu eine Klausel oder nur die Annahme aus der letzten Refinanzierung?

CFO: Es gibt eine Übertragungsklausel, aber wir haben sie nicht im Kopf. Die Zahlstelle war damals recht entspannt.

Partner: Entspannt ist kein Closing Deliverable.

CEO: Das NPL-Portfolio ist operativ klein. Es sind nur Kunden, die Maschinen finanziert haben.

Associate: Sind das Darlehen, Ratenzahlungsvereinbarungen, Eigentumsvorbehalte oder Leasing?

CFO: Unterschiedlich. In der Excel steht nur 'Customer Finance'. Einige Maschinen stehen noch bei uns als Sicherung.

Partner: Dann ist das kein kleines Nebenthema. Bitte Portfolio Tape mit Vertragsart, Schuldner, Sicherheiten, Mahnstand und Datenschutzinformation.

Management: Beim Roll-over wollen wir fair behandelt werden. Wir akzeptieren Leaver-Regeln, aber kein Bad-Leaver bei normaler Kündigung.

Partner: Das gehört ins Management Participation Package, nicht in eine Nebenmail.

Fragen an Facility Agent, Zahlstelle und Banken

Schuldschein

1. Bitte vollständige Schuldscheinbedingungen einschließlich Übertragungsregel, Zustimmungsvorbehalten, Notice-Mechanik und Registerführung.
2. Wer ist Zahlstelle und wer führt das Darlehensgeberregister?
3. Gibt es bekannte Restricted Transferees oder Wettbewerber-/Sponsor-Ausschlüsse?
4. Welche Formerfordernisse gelten für Abtretung oder Vertragsübernahme?
5. Sind Sicherheiten, pari-passu-Erklärungen oder negative pledges mitbetroffen?

LMA-basierte Facility

6. Welche Fassung des hochgeladenen Vertrags ist executed?
7. Welche Transfermechanik ist für den geplanten Refinanzierungsschritt vorgesehen?
8. Wer muss einem Change of Control, Prepayment oder Transfer zustimmen?
9. Gibt es Hedging-Verträge, die parallel beendet oder noviert werden müssen?
10. Welche Security Releases sind am Closing zwingend?

NPL/Kundenfinanzierungen

11. Wer ist Kreditgeber/Gläubiger im Vertrag?
12. Gibt es Verbraucher oder ausschließlich Unternehmer?
13. Welche Sicherheiten bestehen an Maschinen, Forderungen oder Garantien?
14. Wer hat Schuldnerdaten verarbeitet und wie wurden Schuldner informiert?
15. Ist ein Kreditdienstleister eingesetzt oder erforderlich?

Transfer- und Closing-Checkliste

Schuldschein

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Bedingungen vollständig im Datenraum	Seller Counsel	offen	nur Auszug vorhanden
Register/Zahlstelle bestätigt	Finance Team	offen	Ansprechpartner fehlt
Consent/Notice-Matrix	Buyer Counsel	offen	abhängig vom Dokument
Sicherheitenprüfung	Banking Counsel	offen	pari-passu unklar
Datenschutz/ Vertraulichkeit	Regulatory	offen	Investor erhält Schuldnerdaten

LMA Facility

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Executed Version bestätigt	Agent	offen	Markup im Datenraum reicht nicht
Change-of-Control-Analyse	Buyer Counsel	offen	CP für Signing?
Prepayment Notice	Borrower	offen	Frist prüfen
Security Release	Security Agent	offen	Notar-/Registerthemen
Hedge Termination	Treasury	offen	Break Costs

NPL-Portfolio

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Portfolio Tape vollständig	Target CFO	offen	Vertragsarten fehlen
KrZwMG-Screening	Regulatory	offen	Kreditkäufer/ Kreditdienstleister
DSGVO-Prüfung	Data Team	offen	Schuldnerinformationen
Sicherheitenliste	Finance Legal	offen	Maschinenstandorte
SPA-Behandlung	Corporate	offen	Excluded Asset oder Working Capital?

Vollgutachten: Private-Equity-Buyout Heidelberg

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten zum Partnerauftrag von Dr. Henrike Plessow vom 16.05.2026 angelegt. Es ordnet nicht nur die Unterlagen zu Projekt Nachtfalter — dem Erwerb der Heidelberger Präzisionstechnik-Gruppe (Enterprise Value 224 Mio. EUR, Locked Box 31.12.2025) durch Rheintor Capital über die Nachtfalter Erwerbs GmbH —, sondern formuliert die rechtliche Prüfung so weit aus, dass Zahlstellenschreiben, Agent Call, Q&A-Nachforderungen und Binding Offer daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei der Finanzierungsstruktur (84 Mio. EUR Sponsor Equity, 130 Mio. EUR Senior/Unitranche, 25 Mio. EUR Vendor Loan), dem Schuldscheindarlehen über 42 Mio. EUR, dem NPL-Portfolio aus Kundenfinanzierungen und dem Management-Roll-over von 12 %. Einschlägige Normräume sind das BGB-Darlehens- und Abtretungsrecht, das Kreditzeitmarktgesetz, die DSGVO, das RDG, die Kapitalerhaltung nach §§ 30, 31 GmbHG sowie die englischrechtliche LMA-Mechanik der Altfazilität.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Der CFO erklärt im Management-Call, das Schuldscheindarlehen sei 'frei handelbar', kennt aber den Wortlaut der Übertragungsklausel nicht; die Schuldschein-Notiz bestätigt einen Zustimmungsvorbehalt für bestimmte Erwerber. Das Portfolio Tape führt 180 Kundenfinanzierungen, weist aber nur bei 61 Einträgen eine Vertragsart aus; die Spalte 'Customer Finance' sagt nichts darüber, ob Ratenkauf, Darlehen, Mietkauf oder Leasing vorliegt. Die Unterschriftenseiten der Finanzierungsdokumente liegen teilweise nur als Scan vor. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache belegt es? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung der Verkäuferseite, der Zahlstelle oder des Security Agent ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Rechtsnatur der einzelnen Übertragungsvorgänge. Für das Schuldscheindarlehen ist zu klären, ob die drei Tranchen durch Abtretung nach §§ 398 ff. BGB oder durch Vertragsübernahme übergehen und welche Notice-, Register- und Zustimmungserfordernisse die Bedingungen vom 14.09.2022 daran knüpfen; offen ist insbesondere, ob ein BidCo-naher Erwerber unter den Zustimmungsvorbehalt fällt. Für die LMA-Fazilität sind Change of Control, Mandatory Prepayment, Transfer- und Novationsmechanik sowie der Security Release am englischen Originaltext zu prüfen. Für das NPL-Portfolio stellen sich die Kreditkäufer- und Kreditdienstleisterfragen des Kreditzeitmarktgesetzes, die Erlaubnisfrage nach dem RDG, die Rechtsgrundlage der Schuldnerdatenübermittlung nach Art. 6 DSGVO und die Verwertung der Eigentumsvorbehalte an Maschinen. Für den Roll-over kommen § 17 EStG, die Einbringung nach § 21 UmwStG und die Wirksamkeitsgrenzen nachvertraglicher Wettbewerbsverbote nach § 138 BGB hinzu. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, nachfordern, Consents einholen oder die Struktur ändern muss.

Subsumtion 1: Ausgangsposition

Rheintor Capital hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Der Datenraum ist mit 482 Dateien in 17 Hauptordnern substanzreich; Schuldscheinbedingungen von 2022, Facility Agreement von 2024, Servicing Agreement von 2019, Sicherheitenliste und Portfolio Tape zum 30.04.2026 liegen vor. Schwach ist, dass gerade die transaktionsentscheidenden Merkmale nicht durch

finale Dokumente belegt sind: Die Schuldscheinbedingungen liegen nur als Auszug vor, die executed Version des Facility Agreement ist unbestätigt, das Transfer Certificate fehlt, 119 von 180 Tape-Einträgen sind ohne Vertragsart, und die Vendor-Loan-Höhe ist mit 25 Mio. EUR im Term Sheet und 15 Mio. EUR im Roll-over-Vermerk widersprüchlich dokumentiert.

Subsumtion 2: Gegenseite und Verhandlungslogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen. Die Verkäuferseite behandelt Schuldschein, Altfazilität und NPL-Portfolio als bloßen 'Finanzierungsanhang' und verteidigt das Adjusted EBITDA von 28,4 Mio. EUR gegen die 22,1 Mio. EUR der Financial DD. Die Schuldscheingläubiger können den Zustimmungsvorbehalt aktivieren und Make-Whole-Forderungen stellen. Der Security Agent verlangt ein Update des Sicherheitenpakets vor dem Prepayment; am selben Vertrag hängt ein Hedge mit Break Costs. Das Management akzeptiert Leaver-Regeln, verweigert aber einen Bad-Leaver-Fall bei ordentlicher Eigenkündigung und fordert eine Roll-over-Bewertung pari passu zum Sponsoreinstieg. Die Antwort muss deshalb nicht laut, sondern präzise sein: Sie muss je Scharnier den Klauseltext, die Frist und den Beleg nennen.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Die Behauptung der freien Handelbarkeit des Schuldscheins wird nicht übernommen, sondern durch Nachforderung des vollständigen Bedingungswerks und des Darlehensgeberregisters überprüft. Der Widerspruch zur Vendor-Loan-Höhe wird in einem Vermerk festgehalten und vor der Equity Bridge aufgelöst. Die technischen Angaben des Portfolio Tape werden in rechtliche Tatsachen übersetzt: Vertragsart je Kundenfinanzierung, Verbraucherstatus der vier Einzelunternehmer, Sicherungseigentum und Eigentumsvorbehalt an den 13 betroffenen Maschinen (davon 9 im Ausland), Mahnstand, die fünf Auskunftersuchen nach Art. 15 DSGVO und die zwei bereits an Inkassodienstleister abgegebenen Forderungen.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Q&A 117 (Change-of-Control-Korrespondenz zu den Tranchen B und D, Zieltermin 19.05.2026), Q&A 124 (Einzelverträge und Sicherheiten der sechs größten notleidenden Forderungen, 20.05.2026) und Q&A 131 (Bewertung der Managementbeteiligung) werden nachgehalten, dazu Register, executed Facility Agreement und Hedge-Dokumente. Zweitens werden Zahlstellenschreiben und Agent Call vorbereitet, die Consent-, Notice- und Release-Anforderungen verbindlich abfragen. Drittens wird ein Entscheidungsvermerk zu den vier NPL-Strukturvarianten erstellt — Verbleib im Target mit Kaufpreisanpassung, Carve-out an den Verkäufer, Verkauf an einen Kreditkäufer mit Servicer oder Einzelwertberichtigung mit SPA-Indemnity — samt Zeit-, Datenschutz- und Steuerfolgen. Viertens wird das Binding Offer mit Finance- und Regulatory-Conditions vorbereitet; parallel ist die im Datenraum nachgereichte Klage vor dem Landgericht Heidelberg (7 O 114/26) auszuwerten.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Der Erwerb der Heidelberger Präzisionstechnik-Gruppe ist rechtlich strukturierbar, aber kein Baustein ist derzeit closing-fähig dokumentiert. Kein Signing ohne vollständiges Schuldscheinpaket samt Consent-Matrix, executed Facility Agreement mit geklärtem Security Release, Strukturentscheidung zum NPL-Portfolio und Heads of Terms zur Managementbeteiligung. Werden diese vier Punkte ab sofort parallel betrieben, bleibt das Signing Mitte Juni 2026 erreichbar; scheitert einer, ist der Termin gegenüber Rheintor

Capital frühzeitig neu zu setzen, bevor ein scheinbar kleines Formproblem — etwa eine versäumte Notice an die Zahlstelle — die materiell richtige Transaktionsstruktur zerstört.

NPL Portfolio Tape — Analysevermerk

Erste Sichtung

Das Portfolio Tape listet 180 Kundenfinanzierungen. Die Spalte 'Type' ist nur bei 61 Einträgen gefüllt. 42 Einträge heißen 'Installment', 12 'Loan', 7 'Lease-like'. Bei 119 Einträgen ist unklar, ob es sich um Ratenzahlung aus Kaufvertrag, Darlehen, Mietkauf oder Leasing handelt.

Auffälligkeiten

- 27 notleidende Forderungen, davon 9 mit Maschinen im Ausland.
- 4 Schuldner sind Einzelunternehmer; Verbraucherstatus nicht ausgeschlossen.
- 13 Verträge enthalten Eigentumsvorbehalt, aber keine klare Sicherheitenverwertung.
- 5 Schuldner haben Datenschutz-Auskunftsersuchen gestellt.
- 2 Forderungen wurden bereits an Inkassodienstleister übergeben.

Deal-Folge

Das Portfolio kann nicht einfach mit einem Satz 'wird vor Closing bereinigt' erledigt werden. Es braucht eine Strukturentscheidung:

1. Verbleib im Target mit Kaufpreisanpassung.
2. Carve-out an Verkäufer.
3. Verkauf an Kreditkäufer/Service.
4. Einzelwertberichtigung plus SPA-Indemnity.

Jede Variante hat andere Rechts-, Steuer-, Datenschutz- und Zeitfolgen.

Red-Flag-Report — Arbeitsfassung

Executive Summary

Der Deal ist machbar, aber nicht im reinen Corporate-Standardprozess. Die Finanzierungsthemen greifen in Closing, Kaufpreis, Datenschutz, Regulatory und Insolvenz-/Distressed-Risiken ein. Die Aussage des Verkäufers, Schuldschein, LMA-Facility und NPL-Portfolio seien 'Finanzierungsanhang', ist nicht haltbar.

Rote Punkte

1. Schuldschein

Übertragungsmechanik und Zustimmungserfordernisse sind unklar. Ohne vollständige Bedingungen kann nicht beurteilt werden, ob die angestrebte Refinanzierung und das Signing-to-Closing-Timing funktionieren.

2. LMA-Facility

Das Dokument ist hochgeladen, aber nicht als executed Version bestätigt. Change-of-Control, Prepayment, Hedge und Security Release können Closing blockieren.

3. NPL-Portfolio

Rechtsnatur der Kundenfinanzierungen ist uneinheitlich. KrZwMG-/DSGVO-/Sicherheitenfragen sind offen. Ein Verkauf vor Closing kann mehr Zeit brauchen als der gesamte Dealplan vorsieht.

4. Management Roll-over

Das Management ist kommerziell eingebunden, aber die Leaver- und Vesting-Regeln fehlen. Das ist für Incentivierung und Exit-Schutz zentral.

Empfehlung

Binding Offer nur mit Finance/Regulatory-CPs und klarer SPA-Behandlung des NPL-Portfolios.

Board Paper — Rheintor Capital Investment Committee

Beschlussfrage

Soll Rheintor Capital ein Binding Offer für die Heidelberger Präzisionstechnik Gruppe abgeben, obwohl Finanzierungs- und NPL-Themen noch offen sind?

Legal View

Ja, aber nur mit Schutzmechanismen. Der industrielle Investment Case ist plausibel. Die rechtliche Deal-Fähigkeit hängt jedoch an Schuldschein-Transfer, LMA-Consent/Refinancing, NPL-Struktur, Management Participation und Kartell-/FDI-Zeitplan.

Entscheidungsmatrix

Punkt	Risiko	Schutz
Schuldschein	Transfer/Consent unklar	CP oder Verkäufer-Cure vor Signing
LMA Facility	Change of Control/Prepayment	Agent Call, executed docs, closing deliverables
NPL Portfolio	KrZwMG/DSGVO/Sicherheiten	Carve-out oder Indemnity plus Tape-Cure
Management	Roll-over ungeklärt	MEP Heads vor Signing
EBITDA	QoE-Abweichung	Kaufpreis-/Locked-Box-Anpassung

Empfohlenes Votum

Proceed to Binding Offer mit Finance/Regulatory Red Flag Annex. Kein Signing ohne vollständiges Schuldscheinpaket, executed Facility Agreement, NPL-Strukturentscheidung und MEP Heads of Terms.